

학교법인 한세대학교 및 한세대학교 회계부분감사 결과

1. 감사 개요

- 감사기간 : 2021. 8. 23.(월) ~ 8. 27.(금) 【5일간】
- 감사인원 : 5명

2. 감사결과 지적사항

가. 학교별 지적건수

구 분	법인회계	교비회계	산학협력단회계	계
처분요구사항	2	2	2	6

나. 세부지적 및 처분: “감사결과 처분서” 참고

감사결과의 공개는 국민의 알권리 충족과 학교(기관) 운영의 투명성을 강화하기 위한 공익적 조치입니다. 따라서 감사결과 실명이 공개된 모든 학교(기관)가 비리에 연관되어 있다는 취지는 아니라는 것을 알려드립니다.

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 한세대학교

연번	지 적 사 항	처 분
1	이사회 운영 부적정 【A 회의소집 의무 미이행】 -----① ○ 「사립학교법」 제17조 제2항에 따르면 이사장은 재적 이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구할 때에는 그 소집요구일로부터 20일 이내에 이사회를 소집하여야 한다고 되어 있고, 「사립학교법」 제27조에 따라 준용되는 「민법」 제61조에 따르면 학교법인의 이사장과 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하도록 되어 있는데도, - 학교법인 한세대학교 A는 2020. 8. 2. B등 5인*의 이사회 소집 요구에도 이사회를 소집하지 않는 등 【붙임1】 “A 회의 소집 의무 미이행 현황”과 같이 2020. 8. 2., 2020. 8. 19. 2차례에 걸친 B 등 5인의 이사회 소집 요구에도 이사회를 소집하지 않은 사실이 있음. * (총 재적이사) 9인 (이사회 소집 요구 이사) B, C, D, E, F 【이사 회의 참석 요구 불응】 -----② ○ 「사립학교법」 제15조 제2항, 제16조 제1항 및 제19조 제3항에 따르면 이사회는 이사로써 구성하고, 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항, 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항, 임원의 임면에 관한 사항, 학교법인이 설치한 사립학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항, 학교법인이 설치한 사립학교의 경영에 관한 중요 사항,	< ① 관련 > ○ 경고(1명) < ② 관련 > ○ 경고(6명)

연번	지 적 사 항	처 분
	수익사업에 관한 사항, 그 밖에 법령이나 정관에 따라 그 권한에 속하는 사항에 대하여 심의·의결한다고 되어 있으며, 이사는 이사회에 출석하여 학교법인의 업무에 관한 사항을 심의·결정한다고 되어 있는데도, - 학교법인 한세대학교 B 등 6인*은 【붙임2】 “이사 회의 참석 요구 불응 현황”과 같이 2020. 7. 9., 2020. 7. 17. 2차례에 걸친 제209회 이사회 회의 참석 요구에도 특별한 사유 없이 이에 불응하여 이사회가 개의되지 못한 사실이 있음 * B, C, D, E, F, G ※ 임원간 갈등으로 인하여 제208회 이사회 회의(2020. 4. 10.) 이후 2021. 3.까지 회의가 개최되지 못하고, 336일이 지난 2021. 3. 12.에 제209회 이사회 회의가 개최됨	

【붙임1】

이사장 회의 소집 의무 미이행 현황

연번	소집요구일	소집요구자	안건	소집일
1	2020. 8. 2.	B, C, D, E, F	·교원 인사 ·2019 회계연도 결산 ·임원 선임	미소집
2	2020. 8. 19.	B, C, D, E, F	·이사장 해임 및 이사장 또는 직무대행자 선임	미소집

【붙임2】

이사 회의 참석 요구 불응 현황

회차	연번	안건	1차 소집		2차 소집		비고 (심의의결일)
			소집일/ 회의일	회의결과	소집일/ 회의일	회의결과	
제209회	1	교원인사	2020. 7. 9./ 2020.7.17.	이사 6인 불참으로 미개의	2020. 7. 17./ 2020.7.25.	이사 6인 불참으로 미개의	2021. 3. 12.
	2	2019 결산					2021. 3. 12.
	3	임원 선임					2021. 6. 29.
	4	정관개정					2021. 12. 27.

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 한세대학교

연번	지 적 사 항	처 분
2	개인부담 소송비용 법인회계 집행 ○ 「사립학교법」 제27조에서 학교법인의 이사장과 이사에 관하여 준용하는 민법 제61조에 따르면 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하도록 되어 있는데도, - 학교법인 한세대학교는 2020. 5. 4. ○○ 한세대학교 지부 대표자 등 직원 5명을 상대로 손해배상* 소송을 제기하면서 개인적으로 소송을 제기해야하는 H를 원고에 포함하였음에도, 2020. 5. 18. 개인이 납부해야 할 비용을 산정하지 않은 채 변호사 선임비용 11,000천원 전액을 법인회계에서 납부한 사실이 있음 * 손해배상 주요내용 (원고) 1. 학교법인 한세대학교 대표자 A, 2. H (청구취지) 피고들은 공동하여 원고 학교법인 한세대학교에게 10,000,000원, 원고 H에게 10,000,000원 및 위 각 돈에 대하여 이 사건 소장 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산하여 돈을 지급한다.	○ 경고(3명) ○ 통보 - 개인이 부담해야 할 소송비용을 산정하고, 회수 방안을 마련하여 법인회계에 세입 조치하기 바람

감사결과 처분서

기관명 : 한세대학교

연번	지 적 사 항	처 분
3	시설공사 법정보험료 미정산 ○ 「건설산업기본법」 제22조 제7항 및 「같은 법 시행령」 제26조의2 제3항에 따르면 건설공사 도급계약의 당사자는 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 보험료 등(국민건강·국민연금·노인장기요양보험료)을 도급금액 산출 내역서에 분명하게 적어야 하며, 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출 내역서에 명시된 보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하도록 되어 있고, 「산업안전보건법」 제72조 제1항 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시)」 제8조에 따르면 건설업자는 다른 목적에 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 계약금액에서 감액 조정하도록 되어 있으며, 「건설기술진흥법」 제66조 제3항 및 「같은 법 시행규칙」 제61조 제2항에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때 환경 훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 “환경관리비”)을 공사금액에 계상하여 발주자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하도록 되어 있는데도, - 한세대학교는 2018. 6. 14. (주)□□ I와 체결한 ‘○관 6층 석면 철거 및 천정(마이톤) 설치공사(계약금액 44,330천원)’의 준공대가를 지급하면서 공사비에 계상된 보험료 중 업체가 실제 사용하지 않은 산업안전보건관리비 591천원을 감액·정산 없이 전액 지급하는 등 【붙임】 “법정	○ 주의(3명) ○ 시정(회수) - 감액·정산하지 않은 법정보험료 합계 6,686천원을 시공업체로부터 회수하여 관련 회계에 세입 조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	보험료 등 법정경비 미정산 현황”과 같이 2018. 6.부터 2019. 5.까지 위 공사 등 6건의 시설공사에 대해 준공 대가를 지급하면서 공사비에 계상된 보험료 중 업체가 실제 사용하지 않은 법정보험료 합계 6,686천원을 감액·정산 없이 전액 지급한 사실이 있음	

【붙임】

법정보험료 등 법정경비 미정산 현황

(단위 : 천원)

연번	공사명	계약일/ 준공일	계약 금액	종류	계상액	미정산액	계약상대자 (대표자명)
1	-	2018.06.14./ 2018.08.05.	44,330	산업안전보건 관리비	591	591	-
2	-	2018.11.05./ 2018.11.30	76,120	산업안전보건 관리비	3,200	3,200	-
3	-	2018.11.08./ 2018.12.30.	75,460	산업안전보건 관리비	1,774	1,774	-
4	-	2018.12.10./ 2019.01.18.	145,500	산업안전 보건관리비	312	312	-
5	-	2018.12.26./ 2019.01.31.	27,500	산업안전보건 관리비	194	194	-
				국민건강 보험료	191	191	
				소계	385	385	
6	-	2019.05.10./ 2019.05.12.	23,700	국민건강 보험료	64	64	-
				국민연금 보험료	94	94	
				노인장기요양 보험료	4	4	
				산업안전보건 관리비	262	262	
				소계	424	424	
합 계					6,686	6,686	

감사결과 처분서

기관명 : 한세대학교

연번	지 적 사 항	처 분
4	국고사업 수의계약 전자조달시스템(G2B) 미이용 ○ 「대학 혁신지원 사업 사업비 집행 및 관리기준」에 따르면 계약방법, 계약절차 등 세부집행절차는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하도록 되어 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조 제1항 및 제2항에 따르면 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하며, 수의계약 중 추정가격이 2천만원(여성·장애인·사회적 기업은 5천만원)을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템(G2B)을 이용하여 견적서를 제출하도록 되어 있는데도, - 한세대학교는 대학 혁신지원 사업으로 2020. 2. 26. (주)△△(대표자 J)와 '실기·실습형 수업 확대 관련 기자재 구매(계약금액: 50,000천원, 품명 및 수량: 데스크탑 50대)' 수의계약을 체결하면서 전자조달시스템(G2B)을 이용하여 견적서를 받지 않고 서면 견적서를 받아 체결하는 등 【붙임】 “국고사업 수의계약 전자조달시스템(G2B) 미이용 현황”과 같이 2020. 2.부터 2021. 3.까지 위 '실기·실습형 수업 확대 관련 기자재 구매' 등 추정가격이 2천만원을 초과하는 총 5건(계약금액 합계 198,245천원)에 대해 수의계약을 체결하면서 전자조달시스템(G2B)이 아닌 서면으로 견적서를 받고 수의계약을 체결한 사실이 있음	○ 주의(4명)

【붙임】

국고사업 수의계약 전자조달시스템(G2B) 미이용 현황

(단위 : 천원)

연번	계약전명	추정 가격	전적일자 (계약일자)	계약 금액	계약 대상자 (대표자명)	공사(납품) 기간	타견적회사 (견적금액)	계약 담당자	관련 사업
1	-	50,000	'20.2.26	50,000	-	'20.02.28	-	-	대학 혁신 지원 사업
2	-	48,700	'20.2.26	48,700	-	'20.02.27	-	-	
3	-	31,570	'20.12.2	31,570	-	'20.12.21~ '21.01.22	-	-	
4	-	35,305	'21.2.8.	35,305	-	'21.02.08	-	-	
5	-	32,670	'21.03.15	32,670	-	'21.03.15	-	-	
합 계				198,245					

감사결과 처분서

기관명 : 한세대학교

연번	지 적 사 항	처 분
5	산학협력사업 운영 부적정 및 금품 수수 등 【산학협력사업 운영 부적정】 ----- ① ○ 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제25조 제1항 및 제27조 제1항에 따르면 대학은 산학연협력에 관한 업무를 관장하는 산학협력단을 둘 수 있고 산학협력단은 산학연 협력계약의 체결 및 이행 등의 업무를 수행하도록 되어 있으며, 「한세대학교 산학협력단 운영 규정」 제2조에 따르면 산학협력단은 산학연협력 계약의 체결 및 이행, 대학의 시설 및 운영에 관한 지원, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 업무, 산학협력 수요 및 활동에 대한 정보의 수집·제공 및 홍보, 기타 산학협력을 위해 필요한 사업 등을 수행하도록 되어 있고, 「산학협력 업무매뉴얼(2015. 교육부)」에 ‘가족회사 제도’는 대학이 기업들과 유기적인 산학협력 활동을 펼치기 위해 연구 기자재 공유, 공동 연구개발, 기술 인력 교류 등의 산학협력 협정을 맺는 제도이며, 가족회사는 대학 내에서 공동 연구개발, 연구장비 공동 활용, 현장실습, 재직자 교육, 대학 장학금 지급 및 지원금 참여, 학생 취업연계 등의 역할을 수행하도록 되어 있는데도, - 한세대학교는 2019. 4. 5. 가족회사인 ‘(주)▷▷(대표자 K)’와 당초 협력하기로 하였던 기술개발, 현장실습 및 취업 분야의 산학협력사업 활동 없이 단순히 업체 제품(제품명: 교원안심번호서비스)을 전국 각급학교에 전자공문으로 홍보하고 홍보수수료 명목으로 발전기금 2,000	< ① 관련 > ○ 경고(3명) ○ 통보 - 가족회사와의 산학협력사업을 관계 규정에 따라 적정하게 운영하시기 바람 <별도조치> ○ 통보(산학협력일자리정책과) < ② 관련 > ○ 중징계(1명) <별도조치> ○ 고발 < ③ 관련 > ○ 경고(2명)

연번	지 적 사 항	처 분
	천원을 지급받는 등 【붙임1】 “가족회사 제품 홍보 및 수수료 현황”과 같이 2019. 4.부터 2020. 9.까지 위 (주) ▷▷ 등 2개 업체와 당초 협력하기로 하였던 산학협력 사업 활동 없이 단순히 업체 제품을 전국 각급학교에 전자공문으로 홍보하고 홍보수수료 명목으로 발전기금 총 4회, 금액 합계 9,810천원을 지급받은 사실이 있음 ※ 별첨 ‘업체 제품 홍보 공문발송 현황’ 참조 【금품 수수】 ----- ② ○ 「사립학교법」 제55조 제1항 따르면 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용하도록 되어 있고, 「국가공무원법」 제61조 제1항에 따르면 공무원은 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없으며, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제1항, 제2항 및 제5항에 따르면 공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되고 직무와 관련하여서는 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 누구든지 공직자등에게 수수 금지 금품등을 제공하여서는 아니 된다고 되어 있으며, 「한세대학교 교직원 복무규정」 제5조에 따르면 교직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례 또는 증여를 받아서는 아니 된다고 되어 있는데도, - 한세대학교 L은 2019. 3. 29. 산학협력단과는 별개로 개	

연번	지 적 사 항	처 분
	인적으로 (주)▷▷와 홍보 계약*을 체결하였다는 사유로 (주)▷▷ 대표 K로부터 본인 계좌로 5,000천원(계좌번호: 농협 ***-****-****-**)을 수수하는 등 【붙임2】 “금품 수수 현황”과 같이 2019. 3.부터 2020. 4.까지 위 L은 (주)▷▷ 대표 K로부터 총 3회에 걸쳐 금액 합계 15,000천원을 수수한 사실이 있음 * 개인적 오프라인 홍보하고 영업수수료 5,000천원 받는 조건 계약체결(2019.3.26.) → 직무상 이해관계 존재, 영리행위 원천적 불가 행위 등 예외적으로 허용되는 정당한 권원이라 볼 수 없음 【업무처리 부적정】 ----- ③ ○ 「사립학교법」 제61조에 따르면 사립학교 교원이 법령을 위반하여 교원의 본분에 어긋나는 행위를 하였을 때에는 해당 교원의 임용권자는 징계의결을 요구하도록 되어 있는데도, - 한세대학교는 2020. 9. 미상일 L이 (주)▷▷ 대표 K로부터 15,000천원을 수수하였다는 사실을 인지하였음에도 11개월이 지나서야 감사계획(21. 8. 11.)만 수립하였을 뿐, 2021. 8. 27. 감사일 현재까지 관련자 실질조사 등 관련 조치를 취하지 않은 사실이 있음	

【붙임1】

가족회사 제품 홍보 및 수수료 현황

(단위: 원)

순	업체명 (대표자)	일자	건명 (기간)	공문발송 홍보 제품	홍보수수료 조건	수입내역		산학협력 활동 참여 실적
						일자	금액	
1	-	2019.4.5.	발전기금 후원 약정*	①교원안심번호 서비스	발전기금 2,000,000원	2019.5.30.	2,000,000	① 참여분야 - 기술개발 - 현장실습 및 취업 ② 실적 : 없음
2		2020.3.26.	제품 공문발송 마케팅 계약 (‘20.03.26.~’21.01.25.)	①교원안심번호 서비스 ②항균필름 ③음압 환기기	매출액의 5% 2,310,000원	2020.3.27.	2,310,000	
3	-	2019.11.4.	무대용 휠체어 이동장치 설치 안내 및 사업 진행을 위한 협약	①무대용 휠체어 이동장치	발전기금 2,500,000원	2019.11.14.	2,500,000	① 참여분야 - 기술개발 - 현장실습 및 취업 ② 실적 : 없음
4		2020.9.25.	제품 홍보 및 마케팅 계약 (‘20.9.25.~’23.9.24.)	①산소발생기 ②소독기 ③휠체어 리프트	매출액의 10% 및 발전기금 2,500,000원	2020.9.25.	3,000,000	
합 계							9,810,000	

* 별도의 계약이나 협약체결 없이 발전기금 약정만으로 제품 홍보

【붙임2】

금품 수수 현황

(단위: 원)

일자	수수 계좌	금액	입금자	비고
2019.3.29.	-	5,000,000	K	
2020.4.3.	-	5,000,000	K	
2020.4.21.	-	5,000,000	K	
합계		15,000,000		

【별첨】

업체 제품 홍보 공문발송 현황(2019~2020학년도)

순	발송일자	문 서 제 목	수신처	결재자		
				담당	팀장	단장
1	2019-04-29	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	가내초등학교장 외 146건	-	-	-
2	2019-04-29	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	가남초등학교장 외 191건	-	-	-
3	2019-04-29	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	가남초등학교장 외 326건	-	-	-
4	2019-04-29	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	가곡초등학교장 외 332건	-	-	-
5	2019-04-29	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	소하중학교장 외 335건	-	-	-
6	2019-04-29	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	가람중학교장 외 300건	-	-	-
7	2019-04-29	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	예당고등학교장 외 167건	-	-	-
8	2019-04-29	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	비전고등학교장 외 134건	-	-	-
9	2019-04-29	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	가온고등학교장 외 183건	-	-	-
10	2019-04-30	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	경기초등학교장 외 600건	-	-	-
11	2019-04-30	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	신도림중학교장 외 166건	-	-	-
12	2019-04-30	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	가락중학교장 외 227건	-	-	-
13	2019-04-30	교직원 안심번호 서비스 도입 안내	언남고등학교장 외 117건	-	-	-
- 중 략 -						
233	2020-09-29	코로나19, 감염병 감염자 및 의심자로 부터 비말전파를 예방하는 음압 환기기 (이동식) 홍보안내	하길고등학교장 외 915건	산학연구 지원팀	-	-
234	2020-09-29	코로나19, 감염병 감염자 및 의심자로 부터 비말전파를 예방하는 음압 환기기 (이동식) 홍보안내	아름고등학교장 외 871건	산학연구 지원팀	-	-
235	2020-09-29	코로나19, 감염병 감염자 및 의심자로 부터 비말전파를 예방하는 음압 환기기 (이동식) 홍보안내	다대고등학교장 외 667건	산학연구 지원팀	-	-
236	2020-09-29	코로나19, 감염병 감염자 및 의심자로 부터 비말전파를 예방하는 음압 환기기 (이동식) 홍보안내	자양중학교장 외 892건	산학연구 지원팀	-	-
237	2020-09-29	코로나19, 감염병 감염자 및 의심자로 부터 비말전파를 예방하는 음압 환기기 (이동식) 홍보안내	가거도초등학교장 외 912건	산학연구 지원팀	-	-
238	2020-09-29	코로나19, 감염병 감염자 및 의심자로 부터 비말전파를 예방하는 음압 환기기 (이동식) 홍보안내	다대초등학교장 외 948건	산학연구 지원팀	-	-
239	2020-09-29	코로나19, 감염병 감염자 및 의심자로 부터 비말전파를 예방하는 음압 환기기 (이동식) 홍보안내	박곡초등학교장 외 854곳	산학연구 지원팀	-	-
240	2020-11-10	교원 교권보호, 교원 개인정보 보호를 위한 “교원 안심 번호, 교원 안심 울타리 서비스” 도입 안내	경상남도거제교육지원청교육장 외 189건	산학연구 지원팀	-	-

감사결과 처분서

기관명 : 한세대학교

연번	지 적 사 항	처 분
6	지식재산권 관리 부적정 ○ 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제35조 제4항에 따르면 산학협력단은 지식재산권의 취득·관리 및 기술의 이전·사업화 등에 관한 규정을 제정하고 시행하여야 한다고 되어 있고, 「발명진흥법」 제10조 제1항 및 제12조에 따르면 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가지고, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다고 되어 있는데도, - 한세대학교 산학협력단은 2018. 3. 이전 미상일부터 감사일 현재까지 소속 직원의 지식재산권의 취득·관리 및 기술의 이전·사업화 등에 대한 별도의 규정을 마련하지 않은 사실이 있으며, - 이에 따라, M은 2006. 8. 4. ‘ㄴㄷ 보관 장치’를 발명을 하고도 산학협력단에 신고하지 않고 개인 명의로 출원·등록하는 등 【붙임】 “특허 발명 미신고 현황”과 같이 2006. 8.부터 2017. 4.까지 위 M 등 교원 2명은 총 4건의 특허를 발명을 하고도 산학협력단에 신고하지 않고 개인명의로 출원·등록한 사실이 있음	○ 기관경고 ○ 통보 - 관련 법령에 따라 지식재산권의 이전 등에 대한 규정을 마련하기 바람

【붙임】

특허 발명 미신고 현황

연번	출원인			발명의명칭	권리	출원번호 (출원일)	등록번호 (등록일)
	직급	소속	성명				
1	-	-	-	ㄴㄷ 보관 장치	특허	-	-
2	-	-	-	ㄴㄷ 잠금 주차 장치	특허	-	-
3				자동 수납형 ㄴㄷ	특허	-	-
4				건물의 ㄴㄷ 설치구조물	특허	-	-